



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 84 Reg. Delibere	Sentenza n. 1260/2021 emessa dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio contro la Curatela del Fallimento Schillacium. Proposizione atto di appello – Atto di indirizzo.
Del 15/10/2021	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.LGS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2021** Addì **15** Del mese di **Ottobre**

Alle ore **13:30** Nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	NO
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale D.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile, ha pronunciato la Sentenza n. 1260/21, nella causa avente n.2534/2007 R.G.A.C., promossa da Comune di Squillace contro la Curatela del Fallimento Schillacium Spa, in persona del Curatore Fallimentare, avv. Paolo Battaglia, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Viotti;

che la predetta Autorità giudiziaria, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, ha rigettato la promossa opposizione, in uno con la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione, compensando interamente le spese di lite;

Viste la nota, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 5157 del 2.10.2021, con cui l'avv. Salvatore Virgilio Conte, in qualità di difensore di questo Ente nel primo grado di giudizio, comunica che la Curatela Fallimentare Schillacium ha provveduto alla notifica della Sentenza n. 1260/2021, emessa dal Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile, al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'atto di appello;

Vista la nota, acclarata agli atti dell'Ente al prot. n. 5228 del 7.10.2021, con cui il medesimo avv. Salvatore Virgilio Conte, nella qualità sopra specificata, comunica che la pronuncia emessa si presta a vari motivi di censura per poter proporre appello, provvedendo nella medesima nota ad indicare gli stessi analiticamente;

Ritenuto pertanto che il Comune di Squillace debba proporre atto di appello avverso la citata Sentenza, al fine di far valere le proprie ragioni;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di proporre atto di appello davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, avverso la Sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione civile – n. 1260/2021,

nella causa avente n. 2534/2007 R.G.A.C., promossa da Comune di Squillace contro Curatela del Fallimento Schillacium Spa, in persona del Curatore Fallimentare, avv. Paolo Battaglia, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Viotti;

3. Di formulare indirizzo al Responsabile del Servizio Contenzioso di procedere all'individuazione di un legale ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, nonché di porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenziali alla presente deliberazione;
4. Di dare atto che il Sindaco rilascerà apposita procura ad litem;
5. Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (dr. Pasquale MUCCARI)

F.TO (dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Giuseppina FERRUCCI

